

Audition du notaire BALLEY par la Brigade Criminelle de Cotonou

Le mécanisme de falsification narrative : démonstration et exigences d'enquête.

OBJET

Analyse du PV d'audition et identification du mécanisme de substitution probatoire

SOURCE

PV d'audition de Me BALLEY du 19/03/2025 ; réquisition n° 60/2025

AUTORITÉ SAISIE

Brigade Criminelle de Cotonou (BAC)

PUBLICATION

19 septembre 2026 — note d'analyse publique

SYNTHÈSE EN UNE LIGNE

Ce dossier démontre qu'une parole privée a systématiquement recouvert les pièces, et que l'audition n'a pas défait ce mécanisme : elle l'a laissé prospérer en traitant les contradictions comme un bruit de fond plutôt que comme l'objet central de l'enquête.

SOMMAIRE

1. Synthèse exécutive
2. Contexte et enjeux de l'audition
3. Constats matériels : les contradictions non résolues
4. Le mécanisme : une chaîne de substitution
5. Les sept temps de la démonstration
6. Formule synthétique

7. Recommandations à la BAC

8. Base juridique et pièces de référence

1. Synthèse exécutive

Le dossier met en évidence un **mécanisme de falsification narrative** qui n'est pas un faux grossier, mais un système de substitution. La preuve est progressivement remplacée par le récit, puis le récit par l'autorité, puis l'autorité par l'inertie institutionnelle. La présente analyse démontre que l'audition du notaire BALLEY par la BAC, loin de défaire ce système, l'a laissé prospérer en traitant les contradictions comme un bruit de fond plutôt que comme l'objet central de l'enquête.

Trois constats imposent une réorientation immédiate de la procédure : (i) l'acte de disposition post mortem, pièce mère du dossier, demeure fantôme ; (ii) le mandat du notaire, annoncé, n'est pas produit ; (iii) la parcelle litigieuse (lot 488, Gbègamey) n'est matériellement établie ni par la Mairie ni par l'IGN. Tant que ces trois points ne sont pas tranchés, **le récit du notaire tient lieu de preuve**, et l'autorité de l'enquête est captée par celui qui devrait la subir.

FORMULE-CLÉ

« Le mécanisme de falsification narrative consiste à faire passer pour prouvés des faits seulement racontés, à faire passer pour anciennes des imputations construites après coup, à faire passer pour institutionnelle la parole d'un acteur privé, puis à faire passer pour close une contradiction que l'enquête n'a jamais véritablement ouverte. »

2. Contexte et enjeux de l'audition

L'audition porte sur une disposition immobilière post mortem dont la régularité est contestée. Pour une telle disposition, la question décisive est étroite et matérielle : où se trouve l'acte de disposition ? À quelle date a-t-il été établi ? Sur quel bien précis ? Au profit de quel acquéreur ? Avec quelle trace d'enregistrement ou de publicité ? Au lieu de répondre à ces questions, l'audition a laissé s'installer un récit qui parle autour de l'acte sans produire l'acte.

Les enjeux sont triples. **Premièrement**, la régularité du mandat du notaire au jour de l'acte, vers 2016 : aucune pièce n'établit qu'il agissait « en qualité de mandataire et au nom des héritiers ». **Deuxièmement**, la matérialité de la parcelle litigieuse : la Mairie de Cotonou indique « superficie : néant » et l'IGN ne dispose d'« aucun document afférent » à la parcelle B du lot 488 à Gbègamey. **Troisièmement**, la qualification pénale éventuelle au regard du Code pénal béninois. L'absence de remontée à la pièce mère prive l'enquête de son point d'ancrage et rend impossibles les deux autres questions.

3. Constats matériels : les contradictions non résolues

Les contradictions ci-dessous ne sont pas six problèmes isolés : prises ensemble, elles dessinent un mécanisme unique de construction d'une apparence de régularité par empilement de déclarations non reconduites à leur base matérielle.

Objet	État des pièces	Constat	Pièce concernée
Date de décès	Mention contradictoire dans le dossier	Non conciliée	Certificat d'acquit de droit
Valorisation	Certificat d'acquit ≠ jugement ≠ écrit manuscrit du 12/07/2007	Divergence radicale	Agla.pdf
Mandat du notaire	Annoncé comme « mandataire des héritiers », non produit	Pièce manquante	—
Origine des montants	Imputée au de cujus, sans pièce-source	Imputation artificielle	Certificat d'acquit
Parcelle (lot 488, Gbègamey)	Mairie : « superficie : néant » ; IGN : « aucun document afférent »	Bien non matérialisé	PV de compulsion C
Décision APDP	Invoquée, non produite	Captation d'autorité	Réponse APDP du 13/12/2024

Lecture

Aucune de ces lignes n'est tranchée par une pièce-source. Chacune est éclairée uniquement par le récit du notaire. C'est l'indice caractéristique d'un mécanisme de falsification narrative : **la pièce manque, le bien vacille, la contradiction crie, mais le récit continue.**

4. Le mécanisme : une chaîne de substitution

Le mécanisme se décrit comme une chaîne où chaque étape recouvre la précédente. On ne produit pas l'acte ; on en parle. On ne démontre pas la régularité ; on invoque une règle abstraite (« le système est déclaratif »). On ne produit pas la décision de l'autorité ; on produit une parole sur la décision. Et, faute de pièce mère, le récit prospère.

Étape 1

Preuve



Étape 2

Récit



Étape 3

Autorité



Étape 4

Inertie institutionnelle

5. Les sept temps de la démonstration

Chaque temps ci-dessous décrit un procédé précis, son effet, et la pièce visée. L'ordre est cumulatif : **chaque temps rend le précédent plus difficile à défaire.**

N°	Temps / procédé	Effet	Pièce visée
1	Déplacer la source de vérité	Le discours dévie vers des supports secondaires (commentaire, testament abstrait) au lieu de l'acte constitutif.	PV de compulsion C
2	Attribuer au de cujus ce qui est déclaré après coup	Une déclaration successorale post mortem est présentée comme estimation du défunt, sans pièce-source.	Certificat d'acquit de droit ; Agla.pdf
3	Recouvrir la contradiction par une banalité procédurale	« Le système est déclaratif » devient un écran qui n'explique ni les dates, ni les valeurs, ni l'absence de mandat.	Code pénal béninois
4	Substituer la parole de l'opérateur surveillé à celle du contrôleur	L'APDP est invoquée sans décision notifiée produite : triple dénaturation (objet, temporelle, compétence).	Réponse APDP du 13/12/2024
5	Sanctuariser le récit par une mention juridictionnelle	« Constate » dans un jugement ne clôt pas la question de la pièce qui fonde le constat.	Lettre PS CRIET 2
6	Empêcher la remontée à la pièce mère	L'acte de disposition post mortem demeure fantôme ; l'avocat susceptible de l'éclairer n'a pas été entendu.	Lettre PS CRIET 2
7	Transformer la contradiction en bruit de fond	La BAC compartimente les contradictions au lieu d'en faire l'objet central de l'enquête.	Code pénal ; CPP art. 39 ; loi 2006-14 art. 29

6. Formule synthétique

La formule la plus ramassée du dossier, et sa suite logique, méritent d'être isolées : elles résument l'ensemble du mécanisme et désignent sa conséquence procédurale immédiate.

CONCLUSION ANALYTIQUE

« Le mécanisme de falsification narrative consiste à faire passer pour prouvés des faits seulement racontés, à faire passer pour anciennes des imputations construites après coup, à faire passer pour institutionnelle la parole d'un acteur privé, puis à faire passer pour close une contradiction que l'enquête n'a jamais véritablement ouverte. »

« Autrement dit : la pièce manque, le bien vacille, la contradiction crie, mais le récit continue — parce qu'au lieu de remonter à la source matérielle, les institutions ont laissé circuler une version. »

7. Recommandations à la BAC

Pour convertir l'audition en enquête effective, la BAC doit inverser la logique actuelle : partir des contradictions, exiger les pièces-source, confronter les acteurs, remonter la chaîne de production documentaire, puis qualifier. Les actions prioritaires, avec leur fondement juridique, sont les suivantes :

N°	Action	Objet	Fondement
1	Requérir la production de l'acte de disposition post mortem	Pièce mère du dossier	CPP art. 39
2	Entendre l'avocat mentionné dans les développements récents	Acteur susceptible d'éclairer la production de l'acte	CPP art. 39
3	Exiger le mandat du notaire au jour de l'acte (2016)	Régularité de la représentation	Loi n° 2006-14 art. 29
4	Requérir la décision notifiée de l'APDP, si elle existe	Vérifier la captation d'autorité	Loi n° 2024-01
5	Confronter dates, valeurs et qualités juridiques	Neutraliser l'effet d'écran « déclaratif »	Code pénal béninois
6	Qualifier au regard des art. 22, 23, 303, 304, 305, 312 al. 2 et 839	Qualification pénale éventuelle	Code pénal béninois

Ordre d'exécution

Les actions **1** et **2** conditionnent toutes les autres : sans la pièce mère et sans l'audition de l'avocat, la qualification (action 6) reste prématurée. La BAC est invitée à consigner ces requérissements dans un PV complémentaire avant tout nouveau développement narratif sur le dossier.

8. Base juridique et pièces de référence

Pièces du dossier

- ▶ PV d'audition de Me BALLEY du 19/03/2025 ; réquisition n° 60/2025
- ▶ PV de compulsion C
- ▶ Certificat d'acquit de droit
- ▶ Agla.pdf
- ▶ Lettre PS CRIET 2
- ▶ Réponse APDP du 13/12/2024 ; délibéré annoncé au 19/12/2024
- ▶ Écrit manuscrit du 12/07/2007

Textes applicables

- ▶ **Code pénal béninois** : articles 22, 23, 303, 304, 305, 312 alinéa 2, 839
- ▶ **Code de procédure pénale (Bénin)** : article 39
- ▶ **Loi n° 2006-14** portant régime des personnes et biens en matière de successions : article 29
- ▶ **Loi n° 2024-01** relative au Code du numérique (Livre V — protection des données à caractère personnel) : autorité APDP